

RECURSO CÍVEL Nº 5088876-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RODRIGO FRANCA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ADMINISTRATIVO. FGTS. CORREÇÃO POR ÍNDICE DIVERSO DA TR. SENTENÇA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE PROLATADA APÓS DECISÃO DO STF NA ADI 5090. RECURSO DA PARTE AUTORA. DECISÃO VINCULANTE DO STF COM APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DESPROVER O RECURSO AUTORAL. Sem custas. Honorários pelo recorrente vencido, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5088876-31.2024.4.02.5101

510015347417 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5088876-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RODRIGO FRANCA SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência liminar do pedido para correção monetária do FGTS por índices diversos da TR.

A sentença demonstra que o STF, ao julgar a ADI 5090 em junho de 2024 considerou que há o direito à revisão da correção monetária dos valores em depósito junto ao FGTS, assegurando-se um novo piso revisional às contas do Fundo, mas que esta será implantada administrativamente para o futuro, sem qualquer direito a parcelas atrasadas, conforme o acordo apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU) após diálogos com sindicatos, conciliando os interesses dos trabalhadores e as funções sociais do Fundo.

Portanto, considerou o Juízo sentenciante que não haveria o que se deferir na ação, motivo da sentença improcedente.

O recurso da parte autora repete os termos iniciais e requer a correção do FGTS pelo índice diverso da TR.

VOTO

A sentença não merece reforma.

Em 12 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5090, cujo resultado ficou assim sintetizado na certidão de julgamento:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento: a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin, que julgavam parcialmente procedente o pedido para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança, modulando os efeitos para os novos depósitos efetuados a partir de 2025. Ficaram vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgavam inteiramente improcedente o pedido. Plenário, 12.6.2024.”

Em virtude dos efeitos vinculantes das decisões do STF em ação direta de inconstitucionalidade, que se produzem perante a Administração e os órgãos do Poder Judiciário, **a partir de agora a correção das contas de FGTS passará automaticamente a ser feita na forma estabelecida.**

Por outro lado, em virtude dos efeitos somente para o futuro (“*ex nunc*”) estabelecidos pelo STF, **não há quaisquer diferenças relativas ao passado. Assim, o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida nos termos em que foi prolatada.**

Por último, não há que se falar em aguardar o trânsito em julgado da ADI mencionada.

Nos termos do art. 26 da Lei 9.868/1999, a decisão em ADI é irrecorrível, salvo por meio de embargos de declaração:

Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória.

A ata de julgamento da ADI 5090 foi publicada em 17-6-2024 e, apesar de ainda não transitado em julgado o acórdão, nada obsta a que os fundamentos do precedente vinculante, de efeito *erga omnes*, sejam adotados por esta Turma.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 930647/PR - 11-4-2016)

Assim sendo, plenamente aplicável desde logo o entendimento pacificado pelo STF de forma vinculante.

Isto posto, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, VOTO POR CONHECER E DESPROVER O RECURSO AUTORAL. Sem custas. Honorários pelo recorrente vencido, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.